

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 204/2531

บริษัทโรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
จำกัด

โจทก์

บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด

จำเลย

บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะชนะคดี
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 217)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 13414/2527 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษารวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 13413/2527, 13415/2527 โดยเรียกจำเลยใน
คดีนี้ว่าจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 4,017,121.24 บาท จำเลยที่ 2
ชำระเงิน 15,095,202.46 บาท จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 12,017,121.24 บาท แก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 เมษายน 2523 เป็นต้น
ไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ โจทก์และจำเลยที่ 2 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลย
ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 205, 208, 207)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 นำ
พันธบัตรของตนรวมมูลค่า 22,000,000 บาทมาวางเป็นประกันและทำหนังสือสัญญา
ค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 170,181)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่
โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่
โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น